



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

**ГЛАВНОЕ КОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
(ГЛАВКОНТРОЛЬ)**

Улица Новый Арбат, д.36, Москва, 121099

Телефон: (495) 957-75-48, телефон/факс: (495) 633-63-99, <https://www.mos.ru/glavkontrol>
ОКПО 00651996, ОГРН 1027739442917, ИНН/КПП 7701107851/770401001

23 ИЮН 2022

№ 01-14-1460/22

Главным распорядителям

бюджетных средств

(по списку рассылки)

на № _____ от _____

Частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) предусмотрена обязанность применения электронного документооборота в рамках исполнения контрактов с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС). Указанная норма распространяется на контракты, заключенные по результатам конкурентных закупок, извещения о проведении которых размещены в ЕИС с 01.01.2022.

В рамках исполнения заключенных контрактов заказчики города Москвы и поставщики руководствуются, в том числе, положениями приказа Главного контрольного управления города Москвы (далее – Главконтроль) и Департамента города Москвы по конкурентной политике (далее – Тендерный комитет) от 24.05.2022 № 28/70-01-52/22 «Об утверждении особенностей исполнения контрактов, заключенных заказчиками города Москвы, и признании утратившими силу отдельных приказов Главного контрольного управления города Москвы и Департамента города Москвы по конкурентной политике», принятого в соответствии с пунктом 2.5.4 Положения о системе закупок города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 19.07.2019 № 899-ПП «О системе закупок города Москвы».

В соответствии с положениями указанного приказа поставщики **формируют электронные документы о приемке** с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал поставщиков»). Регламентом информационного взаимодействия с использованием АИС «Портал поставщиков», утвержденным приказом Тендерного комитета от 15.12.2021 № 70-01-132/21, предусмотрено использование **стандартных товарных единиц** (далее – СТЕ), внесенных в каталог АИС «Портал поставщиков». Позиция СТЕ создается по инициативе поставщика или заказчика при условии отсутствия в каталоге позиций, соответствующих заявленным характеристикам товара, работы, услуги.

Позиция СТЕ обозначает единичный товар и содержит указание на **товарный знак, характеристики**, изображение, артикул, а также иные сведения о товаре. Таким образом наименование СТЕ в документе о приемке полностью **характеризует и описывает фактически поставляемый товар**.

При этом законодательством **не предусмотрена обязательность** дословного соответствия **наименования товара**, указанного в документе о приемке, **наименованию товара**, указанному в тексте спецификации контракта.

Учитывая изложенное, в случае поставки товара, качество и характеристики которого **соответствуют условиям контракта**, и использования позиции СТЕ, соответствующей условиям контракта, у заказчика **нет правовых оснований для отклонения такого документа** о приемке.

Вместе с тем Главконтролем выявлен ряд **неправомерных отказов** в приемке товара, документы о приемке которого содержат несущественные отличия в написании **наименования товара** от спецификации контракта.

Главным распорядителям бюджетных средств надлежит довести указанную информацию до подведомственных учреждений для использования при организации приемки и учета поставленных товаров.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе проект контракта, направляемого победителю конкурентной закупки, составляется путем включения в спецификацию соответствующих **сведений о товаре, представленных победителем в заявке участника закупки**, в том числе, **товарный знак и конкретные характеристики товара**, а в случае поставки лекарственных средств наименование товара согласно положениям типового контракта, утвержденного приказом Минздрава России от 18.01.2021 № 15н, вносится в соответствии с единым справочником-каталогом лекарственных препаратов.

Заместитель начальника
Главного контрольного
управления города Москвы



Ю.В. Урожаева